REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Barbara Cao Presidente

dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore

dott. Lorenzo Azzi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2000 /2021 R.G. promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a COMO (CO) il 16/03/1965, con il patrocinio dell'avv. GANDOLA LAURA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), nata a CUBA il 06/08/1978, con il patrocinio dell'avv. LIRONI MORENA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;

RESISTENTE

e con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)

- INTERVENUTO-

Oggetto: scioglimento del matrimonio

Data della decisione: 5.7.2024

Data deposito minuta: 19.7.2024

CONCLUSIONI

PER *Parte_1* :

*"**NEL MERITO***

***1)** disporre*

In via principale

***1a)** l'affidamento condiviso paritario del figlio Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione alternata settimanale, dal giovedì dopo la scuola (o mattina nel periodo non scolastico) al giovedì mattina seguente durante il periodo scolastico e con collocazione alternata bisettimanale, dal giovedì mattina al giovedì mattina delle due settimane successive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, salvo accordo tra le parti per un periodo di vacanza con l'uno o l'altro genitore superiore alle due settimane; vacanze pasquali ad anni alterni tra i due genitori;*

In via subordinata

nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di affido condiviso paritario con collocazione alternata settimanale presso l'uno e l'altro genitore:

***1b)** l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio Per_1 , con collocazione prevalente presso la madre e diritto del padre di frequentare ed avere con se il figlio: dal giovedì dopo la scuola al mercoledì mattina della settimana successiva a settimane alterne; una settimana durante le vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre per il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio; vacanze pasquali ad anni alterni con la madre; un mese durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordare con la madre entro la fine di maggio; oltre al diritto del padre di vedere e tenere con sè il figlio anche al di fuori dei giorni ed orari stabiliti, ogniqualvolta il figlio lo desideri.*

***2)** disporre:*

In via principale

***2a)** la revoca dell'assegnazione della casa familiare - sita in Lezzeno (CO), località Cendraro n. 96/C - alla signora Controparte_1 , statuita in sede di separazione e la rimessione del signor Parte_1 nella disponibilità dell'immobile, quale esclusivo proprietario, affinché vi abiti con il figlio Per_1 , con termine alla signora CP_1 di 30 giorni per il rilascio e la liberazione dell'abitazione, in ragione della collocazione alternata settimanale del figlio Per_1 presso l'uno o l'altro genitore;*

in via subordinata

nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare e di rimessione del signor Pt_1 nella disponibilità dell'abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Lezzeno, località Cendraro n. 96/C

***2b)** l'assegnazione alla signora CP_1 del domicilio familiare dove attualmente Per_1 vive con il padre a settimane alterne, sito sempre in Lezzeno, località Cendraro ma al civico n. 76/C, affinchè la madre vi viva con il figlio, con termine alla signora CP_1 di 30 giorni per il trasferimento;*

in via ulteriormente subordinata

nella denegata ipotesi di non accoglimento anche della domanda di assegnazione alla signora CP_1 [...] del domicilio familiare dove attualmente Per_1 vive con il padre,

***2c)** l'assegnazione alla signora CP_1 della dimora familiare sita in Lezzeno, località Cendraro n. 96/C, affinchè la madre vi viva con il figlio Per_1 , con esclusione dall'assegnazione i) del garage di*

pertinenza della Nicotek srl ubicata sotto la dimora familiare; ii) del solaio, ubicato sopra la dimora familiare, dove ha sede il rutter e l'antenna di CP_{-} *della Nicotek srl, conseguentemente:*

riconoscere, al signor Pt_1 *il diritto di accedere al solaio dell'immobile di sua proprietà per interventi di manutenzione e riparazione del rutter e dell'antenna, mediante il terrazzo pertinente la dimora familiare e la scala esterna che dal terrazzo conduce al solaio, previo avviso alla signora* CP_1 *.*

***3)** Disporre*

In via principale

***3a)** il mantenimento diretto del figlio* Per_1 *da parte del padre e della madre nei periodi di rispettiva permanenza dall'uno e dall'altro genitore, con eccezione per le spese extra assegno da porsi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Como;*

in via subordinata

nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di mantenimento diretto:

***3b)** il dovere del padre di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio* Per_1 *e fino al raggiungimento della sua piena indipendenza economica, la somma mensile di euro 300,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario; oltre al 50% delle spese extra assegno del figlio secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Como, che di seguito si riporta.*

– Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso

strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) ticket sanitari e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici.

– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico.

– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti; d) corsi di specializzazione / master in Italia e all'estero.

– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)

– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)

l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
***4)** Dare atto che le parti già in sede di separazione hanno dichiarato e dato reciprocamente atto di aver regolato ogni questione economica e personale non compresa nelle condizioni di separazione, quindi che entrambe sono economicamente indipendenti e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa, salvo che per il figlio* Per_1 *(vd. condizione n. 10 accordo di separazione).*
***5)** Dare atto che le parti prestino il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi documenti personali validi per l'espatrio proprio e con il figlio minore."*

PER BELTRAN PENA KATYUSKA:

"IN VIA PRINCIPALE:
a) l'affidamento condiviso di Per_1 *con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita nelle seguenti modalità: week end alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, ed un giorno in settimana a scelta in cui* Per_1 *non abbia attività da svolgere; una settimana durante le vacanze natalizie*
alternandosi di anno in anno con la madre dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio; vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori; quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive.
b) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Lezzeno via Cendrano 96/C con esclusione delle parti comuni garage e lavanderia;
c) Porre a carico del signor Pt_1 *un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio minore pari ad euro 700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo i dettami del protocollo del Tribunale di Como attualmente in vigore che la resistente dichiara di ben conoscere*
d) Porre a carico del signor Pt_1 *un assegno divorzile di mantenimento in favore della resistente pari ad euro 800,00.*
IN VIA SUBORDINATA:
e) Disporre l'affidamento condiviso di Per_1 *con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita nelle seguenti modalità: dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina nella settimana con weekend di spettanza del padre e dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina nella settimana con weekend di spettanza della madre; una settimana durante le vacanze natalizie alternandosi di anno in anno con la madre dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;*
vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori; tre settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive.
f) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Lezzeno via Cendrano 96/C con esclusione delle parti comuni garage e lavanderia;
g) Porre a carico del signor Pt_1 *un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio minore parti ad euro 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo i dettami del protocollo del Tribunale di Como attualmente in vigore che la resistente dichiara di ben conoscere. In ogni caso il mantenimento non dovrà essere inferiore ad euro 450,00 stabiliti in fase di separazione consensuale*
h) Porre a carico del signor Pt_1 *un assegno divorzile di mantenimento in favore della resistente pari ad euro 800,00.*
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

i) l'affidamento condiviso paritario di Per_1 con collocamento alternato settimanale. j) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Lezzeno via Cendrano 96/C con esclusione delle parti comuni garage e lavanderia;
k) Porre a carico del signor Pt_1 un assegno di mantenimento mensile in favore del figlio minore parti ad euro 450,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo i dettami del protocollo del Tribunale di Como attualmente in vigore che la resistente dichiara di ben conoscere
l) Porre a carico del signor Pt_1 un assegno divorzile di mantenimento in favore della resistente pari ad euro 800,00.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora ordinarsi l'esibizione ex art. 210 cpc dei libri contabili della Nicotek S.r.l. per l'anno 2021 e 2020."

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso in fatto che:

1. Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio in LEZZENO l'1.3.2017.
2. Dal matrimonio è nato il figlio Per_1 il 28.12.2014;
3. Parte_1 e Controparte_1 vivono separati fin dall'accordo di negoziazione assistita del 7.5.2020, separazione che prosegue tuttora: non si sono più riappacificati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti; pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto. L'accordo di negoziazione assistita è stato autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 12.5.2020.
4. Con ricorso depositato in data 14.5.2021 Parte_1 ha chiesto, oltre alla pronunzia sullo *status*, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento alternato settimanale presso ciascun genitore, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, il mantenimento diretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie allo stesso riferibili.
5. Controparte_1 – nulla opponendo alla domanda di divorzio, alla quale ha invero inteso aderire – ha domandato l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne (weekend alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, ed un giorno in settimana a scelta in cui Per_1 non abbia attività da svolgere; una settimana durante le vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio; vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori; quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive), l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione del contributo mensile di € 700 a carico del padre a titolo di mantenimento indiretto per la prole e di € 800 mensili a titolo di assegno divorzile.

6. All’udienza presidenziale dell’11.1.2022 entrambe le parti sono state sentite in ordine alle reciproche richieste, anche al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della controversia, di fatto impossibile: con separata ordinanza del 14.2.2022 il Presidente ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio di € 550 mensili e ha confermato, nel resto, le condizioni di separazione; ha poi disposto la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse.
7. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 580/2022 emessa in data 12.5.2022 e depositata il 23.5.2022, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
8. Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. ed espletata l’istruttoria ritenuta necessaria, ossia prova orale per dimostrare la convivenza della signora *CP_1* con il signor *Pt_2* e la CTU psicodiagnostica sui genitori, le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note scritte depositate in vista dell’udienza cartolare del 20.3.2024; con note congiunte depositate il 13.4.2025 le parti hanno comunicato il nominativo della mediatrice familiare scelta per il percorso di sostegno alla genitorialità avviato come suggerito dal CTU.
9. La causa all’udienza del 20.3.2024 è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio rappresenta quanto segue.

a. SULL'AFFIDAMENTO, sul COLLOCAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA

Entrambe le parti, con le conclusioni rassegnate in via definitiva, hanno domandato disporsi l’affidamento condiviso del figlio minore.

Sul punto la Ctu espletata dalla Dott.ssa *Persona_2* rappresenta che “*L'affidamento congiunto appare uno strumento indispensabile a garantire, legittimare e valorizzare l'apporto e il legame con entrambe le figure genitoriali e a favorire la possibilità di una positiva evoluzione delle funzioni genitoriali individuali e congiunte. Si precisa che tale modalità di affidamento non è mai stata messa in discussione dai genitori e che la conflittualità genitoriale, pur caratterizzata da una reciproca svalutazione, non si è mai concretizzata in un ostacolo all'accesso alla figura dell'altro genitore.”*

Alla luce di tutte le emergenze processuali ed in particolare della CTU svolta, rileva il Collegio che possa essere confermato l'**affidamento** condiviso del minore *Per_1* ad entrambi i genitori, configurandosi peraltro la predetta modalità di affidamento quale regime ordinario previsto dal legislatore a garanzia della bi-genitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti.

Il ctu ha comunque suggerito un **percorso di sostegno genitoriale** che in effetti le parti hanno avviato ad aprile 2024 e sta proseguendo, per quanto riferito in conclusionale dal legale del padre.
Quanto al **collocamento** del minore, la madre con le conclusioni rassegnate ha chiesto il collocamento presso la stessa, mentre il padre ha chiesto la collocazione alternata settimanale, dal giovedì dopo la scuola (o dalla mattina nel periodo non scolastico) al giovedì mattina seguente, con un collocazione alternata bisettimanale.
Dalla CTU è emerso che i genitori, con il supporto delle rispettive consulenti di parte, hanno individuato un accordo in merito al **collocamento e al calendario di visita ordinario**, nei seguenti termini: *Per_1* starà con la madre dal mercoledì dalle 13:30/14:00 (dopo il pranzo col padre) sino al giovedì mattina della successiva settimana; e con il padre dal giovedì pomeriggio dalle 17:30 (o fine del lavoro del padre) sino al mercoledì mattina. In sostanza in tal modo ogni due settimane il minore sta 8 pernotti con la madre e 6 col padre.
I genitori hanno inoltre concordato per la gestione del bambino che, quando il genitore presso cui il figlio è collocato sarà impossibilitato ad occuparsene direttamente, lo stesso procederà in via prioritaria nel richiedere la disponibilità dell'altro genitore, per poi individuare diverse soluzioni solo qualora non trovasse la sua disponibilità. Inoltre, vista la vicinanza delle abitazioni materna e paterna, i genitori hanno concordato sul fatto che *Per_1* potrà recarsi presso l'abitazione dell'altro genitore per salutare i familiari qualora lo desideri o ne abbia la necessità. In ogni caso dovrà essere tutelato il legame e la frequentazione con i familiari paterni e con la sorella *Per_3*, figlia della signora *CP_1* .
Il Collegio, in punto collocamento del minore e diritto di visita, prende atto dell'accordo raggiunto dai genitori in sede di ctu, con l'ausilio dei rispettivi consulenti di parti, e ritenendolo congruo per il minore, in ragione dell'età dello stesso e della qualità della relazione con ciascun genitore, lo recepisce facendolo proprio, tenuto conto anche della necessità di dare stabilità a *Per_1* rispetto ad una regolamentazione già in atto, frutto dell'importante lavoro svolto in sede di ctu, dovendosi valorizzare anche l'accordo raggiunto dai genitori in tale sede, ad attenuazione della conflittualità in essere da tempo tra gli stessi.
Quanto alle feste e alle vacanze, le festività saranno alternate e i ponti scolastici saranno divisi pariteticamente entro il 30 ottobre di ogni anno; ciascun genitore potrà portare con sé il minore in vacanza anche per due settimane consecutive nel periodo estivo, le settimane dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno; in caso di disaccordo sul calendario per feste, ponti o vacanze, negli anni dispari deciderà il padre e in quelli pari la madre.

b. SULLA CASA CONIUGALE

Quanto alla casa coniugale il *Pt_1* ha richiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Lezzeno, località Cendraro n. 96/C alla signora *CP_1*, statuita in sede di separazione e la rimessione nella disponibilità del ricorrente dell'immobile, quale esclusivo proprietario; in subordine ha domandato l'assegnazione alla signora *CP_1* del domicilio familiare dove attualmente *Per_1* vive con il padre a settimane alterne, sito sempre in Lezzeno, località Cendraro ma al civico n. 76/C, affinchè la madre vi viva con il figlio; oppure, in ulteriore subordine, ha proposto l'assegnazione alla signora *CP_1* della dimora familiare sita in Lezzeno, località Cendraro n. 96/C, affinchè la madre vi viva con il figlio *Per_1*, con esclusione dall'assegnazione i) del garage di pertinenza della Nicotek srl ubicata sotto la dimora familiare; ii) del solaio, ubicato sopra la dimora familiare, dove ha sede il rutter e l'antenna di *CP_* della Nicotek srl, e ha chiesto di riconoscere, al signor *Pt_1* il diritto di accedere al solaio dell'immobile di sua proprietà per interventi di manutenzione e riparazione del rutter e dell'antenna, mediante il terrazzo pertinente la dimora familiare e la scala esterna che dal terrazzo conduce al solaio, previo avviso alla signora *CP_1*.

La resistente ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Lezzeno, località Cendraro n. 96/C, con esclusione delle parti comuni garage e lavanderia.

In punto assegnazione della casa coniugale è noto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'interesse tutelato dall'ordinamento riguardo all'assegnazione dell'abitazione familiare è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita.

Tale *ratio* sussiste anche nel caso di specie.

Stante il collocamento prevalente di *Per_1* con la madre, va confermata l'assegnazione alla stessa della casa familiare, in cui il minore è cresciuto sino ad oggi. Si prende atto dell'esclusione pacifica delle parti comuni, garage e lavanderia. Per gli accessi alle parti comuni per riparazioni o manutenzioni si farà applicazione delle norme ordinarie del codice civile.

Nessun potere ha invece il Collegio di assegnare alla madre un'abitazione diversa da quella coniugale.

d. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE

Con le conclusioni rassegnate in via definitiva parte ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto del figlio minore *Per_1* o in subordine che sia determinato in € 300 il contributo mensile a proprio carico, a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili al medesimo; parte resistente ha invece domandato la determinazione in € 700

dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Quanto alla situazione economico-reddituale del ricorrente, il medesimo in autodichiarazione ha dichiarato di essere "*imprenditore e titolare della Nicotek srl*", operante nel settore della filatura metallica; ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di € 36.902 (mensile lordo di € 3.075 – cfr Pf 2023) da lavoro imprenditoriale; a tale importo si aggiungono dei proventi per canoni di locazione percepiti per un laboratorio (di € 26.460 annui, € 2.205,50 mensili) e per una casa vacanza (di € 10.960 per 8 mesi, € 1.370 mensili); ha inoltre dichiarato di essere proprietario esclusivo di due appartamenti: la propria abitazione e appunto una casa vacanza.

Ha riferito di avere in essere un conto ipotecario, il cui saldo debitore alla data del 22.12.2021 era indicato in -204.865,70 euro, mentre nell'autodichiarazione del marzo 2024 in -163.268,02 euro, con una riduzione quindi dell'esposizione debitoria; in proposito il ricorrente all'udienza presidenziale dell' 11.1.2022 aveva riferito che questo conto era stato aperto per rilevare un immobile dall'ex moglie, che era costituito da due appartamenti di circa 75 mq, uno abitato dal ricorrente e l'altro concesso in locazione come casa vacanza; il sig. *Pt_1* in tale udienza aveva precisato che l'esposizione debitoria di circa -206.000 euro era grosso modo la stessa che sussisteva al momento della separazione nel maggio 2020. Si è visto che ad oggi, nel 2024, tale esposizione si è invece significativamente ridotta; in ogni caso si tratta di operazione immobiliare che già esisteva al momento degli accordi separativi e che ha fruttato al ricorrente la titolarità di due appartamenti, di cui uno posto a reddito.

Dal Mod. PF 2023 per il 2022 il reddito di impresa della società di cui è titolare il *Pt_1* risulta di € 25.391, cui si aggiungono i proventi da locazione. Dal bilancio al 31.12.2023 di Nicotek emergono utili per euro 27.607,32, a fronte di ricavi per euro 643.388,77 e costi per euro 615.781,45.

All'udienza presidenziale dell' 11.1.2022 il sig. *Pt_1* aveva riferito che la società nel 2019 e 2020 era andata solo in pareggio col bilancio e nel 2021 c'era stato un piccolo utile, posto che il fatturato era aumentato del 30%, sebbene vi erano stati anche aumenti delle materie prime; aveva altresì evidenziato che Nicotek aveva un'esposizione debitoria di circa 170.000 euro dal 2018/2019. Ciononostante il ricorrente chiariva che la situazione economica sua personale e della società era sovrapponibile a quella sussistente all'epoca degli accordi separativi del maggio 2020.

In comparsa conclusionale il ricorrente ribadisce che la sua situazione economica non è significativamente variata rispetto all'epoca degli accordi separativi del 2020.

Può tuttavia evidenziarsi un aumento degli utili della società e una riduzione dell'esposizione debitoria del conto ipotecario e una contenuta riduzione del saldo passivo del conto di Nicotek, oggi pari a -163.326,61.

Il ricorrente in conclusionale riferisce di aver un reddito netto di euro 29.377, ossia di euro 2.448 mensili.

La resistente all'udienza presidenziale dell'11.2.2022 aveva dichiarato che, dopo il licenziamento dalla società del marito presso la quale aveva in essere un contratto di lavoro part time con stipendio mensile di 800 euro, aveva iniziato a lavorare part-time presso l'ex compagno, il sig. *CP_3* , percependo la minor somma di € 500 mensili per tale collaborazione, oltre € 200 di assegni familiari che già percepiva quando lavorava nell'azienda del marito (cfr. verbale udienza 11.1.2022).

All'udienza del 14.2.2023 è emerso che la signora era priva di occupazione, avendo interrotto sia la relazione sentimentale con l'ex compagno, sig. *Pt_2* sia il rapporto di lavoro con lo stesso e di percepire la Naspi, di cui non ha specificato l'importo (cfr. verbale del 14.2.2023). L'interruzione della relazione tra la signora e il sig. *Pt_2* è pacifica in causa ed è emersa anche dall'istruttoria orale svolta.

La signora ha un'altra figlia, *Per_3*, che vive con lei nella casa coniugale di proprietà del marito.

Per l'udienza di precisazione delle conclusioni la resistente non ha adeguatamente documentato la propria situazione economico reddituale, posto che non ha depositato l'autodichiarazione aggiornata, la documentazione relativa alla Naspi e la documentazione relativa all'assegno unico percepito, avendo depositato unicamente alcuni estratti conto bancari -da cui non si evince l'accredito della Naspi- e la dichiarazione fiscale per il 2022. Dall'esame degli estratti conto parziali prodotti dalla signora si ricava l'accredito dell'assegno unico per la prole di euro 450 mensili circa (relativo ai due figli, *Per_4* e *Per_3*) e dell'importo di euro 358 mensili come mantenimento della figlia *Per_3* dal relativo padre. Non risultano altri accrediti sul conto della signora, a parte il versamento da parte del ricorrente del mantenimento di 550 euro mensili per *Per_1* , figlio comune della coppia.

Tanto premesso - sulla base della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età del minore, alla socialità e agli ampi tempi di permanenza del medesimo presso il padre, tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale alla madre e della certamente più solida situazione economica del padre, anche migliorata nel corso del giudizio - reputa il Collegio congruo confermare a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla resistente un contributo mensile pari a **€ 550,00** per il figlio, a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50%

delle spese straordinarie riferibili al medesimo, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.

L'**assegno unico** per la prole sarà percepito integralmente dalla madre, sia per via del collocamento prevalente del minore presso la stessa, sia per la precaria situazione economica della signora.

e. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DIVORZILE

La sig.ra *CP_1* ha richiesto la determinazione in € 800 dell'assegno divorzile a suo favore.

In via preliminare si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce del recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 18287 dell'11.7.2018).

Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che "*con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive*".

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte, se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa-perequativa, evidenziando che "*il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa*" da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio "*le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c.*". Si è venuta così a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli

determinativi non sono più in netta separazione, ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo.

La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è "*se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro*".

Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.

Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo *status*, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve "*essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa*". In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi ai danni di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post-coniugale la propria giustificazione, nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.

Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla signora *CP_1* per un assegno divorzile a proprio favore non meriti accoglimento.

La signora infatti -a fronte di un matrimonio contratto nel 2017, sia pure con nascita del figlio comune nel dicembre 2014- non ha né allegato, né dimostrato la sussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno divorzile, non deducendo, ad esempio, eventuali sacrifici personali rispetto a prospettive di lavoro e di carriera nell'interesse della prole, per effetto di accordi endofamiliari.

La signora ha dato atto di aver sempre lavorato, sia prima che dopo il matrimonio, prima per

terzi, poi per l'azienda del marito e infine per quella del compagno sig. *Pt_2* sino all'interruzione della relazione con lo stesso. Da ultimo non ha più dato informazioni sulla sua situazione economica-lavorativa.

Infatti la resistente non ha depositato in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni idonea documentazione volta a dare una rappresentazione completa e trasparente della propria situazione economico reddituale. Neppure è stata depositata l'autodichiarazione di sintesi della situazione economico familiare richiesta dal Tribunale, con la puntuale ricostruzione di entrate e uscite; parte resistente non ha d'altra parte nemmeno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica e in tal modo non ha illustrato al Tribunale la sua attuale situazione economica. Non è noto neppure l'importo della Naspi percepita a seguito della perdita del lavoro presso l'ex compagno sig. *Pt_2*

In ragione di tutto ciò, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente non può essere accolta.

f. SPESE PROCESSUALI

Le spese di lite devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, considerate la natura necessaria del giudizio, le ragioni della decisione quanto alle statuizioni personali sui minori e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti. Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

1. **dispone** l'affidamento congiunto del figlio minore *Per_1* -nato il 28.12.2014- ad entrambi i genitori;
2. **dispone** il collocamento prevalente del minore con la madre;
3. **dispone**, quanto al calendario di visita, che *Per_1* starà con la madre dal mercoledì dalle 13:30/14:00 (dopo il pranzo con il padre) sino al giovedì mattina della successiva settimana e con il padre dal giovedì pomeriggio dalle 17:30 (o fine del lavoro del padre) sino al mercoledì mattina; le festività saranno alternate, i ponti scolastici saranno divisi pariteticamente entro il 30 ottobre di ogni anno; ciascun genitore potrà portare con sé il minore in vacanza anche per due settimane consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno; in caso di disaccordo sul calendario per feste, ponti o vacanze, negli anni dispari deciderà il padre e in quelli pari la madre;
4. **assegna** la casa coniugale alla madre;

5. **invita** i genitori a proseguire il percorso di sostegno genitoriale avviato;
6. **pone** a carico di *Parte_3* l'obbligo di corrispondere a *CP_1* *[...]*, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo mensile di **€ 550** - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire da luglio 2025- oltre al **50%** delle spese straordinarie riferibili a quest'ultima con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
7. **Dispone** che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
8. **Rigetta** la domanda di assegno divorzile;
9. **Compensa** le spese di lite.

Così deciso in data 5.7.2024 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Nicoletta Sommazzi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Barbara Cao